Base de Dictámenes

contrato muebles edificio jose miguel carrera, relac

009405N06

FECHA DOCUMENTO
24-02-2006

NUEVO:
NO

REACTIVADO:
SI

RECONSIDERADO:
NO

RECONSIDERADO PARCIAL:
NO

ACLARADO:
NO

ALTERADO:
NO

APLICADO:
NO

CONFIRMADO:
NO

COMPLEMENTADO:
NO

CARÁCTER:
NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

aplica dictamen 839/2006

Acción	Dictamen	Año

FUENTES LEGALES

dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/d dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/e dto 250/2004 hacie art/10 num/7 lt/f dto 250/2004 hacie art/38 dto 152/2006 hacie

MATERIA

devuelve nuevamente dto 199/2005 relaciones exteriores, que aprueba contrato celebrado entre ese ministerio y sociedad bajo la modalidad de trato directo para el diseno, suministro e instalacion de mobiliario y decoracion de las areas sociales del edificio "jose miguel carrera". porque no se ha subsanado la observacion anterior relativa a la falta de fondos presupuestarios, dado que el dto 152/2006 hacienda, que incrementara el item presupuestario pertinente para permitir el pago que se encuentra en mora por encontrarse totalmente ejecutados los servicios contratados, no ha ingresado a toma de razon. no se ha justificado ni fundamentado la utilizacion del procedimiento excepcional del trato o contratacion directa, puesto que no concurre la causal prevista en el art/10 num/7 letra d) del dto 250/2004 hacienda, reglamento de la ley 19886, ya que el curriculum de la

del dto 250/2004, hacienda, reglamento de la ley 19886, ya que el curriculum de la empresa y la positiva impresion que de la misma se haya formado el ministerio referido por sus anteriores desempenos, no constituyen un obstaculo que impida a esa secretaria de estado realizar un proceso de compras segun las reglas generales que la citada ley impone a los organismos de la administracion del estado, circunstancia indispensable para la aplicacion del aludido literal, como tampoco lo constituyen la necesidad de que el mobiliario y decoracion de los recintos concuerden con el estilo arquitectonico de aquellos, asi como con las funcionalidades y calidad que exige la actividad protocolar. ello, puesto que la concurrencia de esos requerimientos puede evaluarse durante un procedimiento de compras publico, segun el art/38 del citado reglamento. asimismo, no concurren los elementos configurantes de la hipotesis del art/10 num/7 letra f) de dicho texto, ya que no se ha acreditado que la decision de recurrir al trato directo haya derivado no solo de la confianza y seguridad indicadas sino, ademas y copulativamente, de haberse estimado "fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", sobretodo cuando el ministerio hizo llegar sus terminos de referencia a otros dos especialistas del ramo. finalmente, no hay nuevos antecedentes que ameriten reestudiar la objecion formulada respecto de la letra e) del precepto analizado, que exige que la contratacion solo pueda realizarse con proveedores titulares de los derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros, lo que no concurre en este caso y no, como se indica, que el organismo publico contratante respete el derecho del proveedor sobre las creaciones intelectuales que deriven de la ejecucion de las prestaciones pactadas. con todo, corresponde que, para evitar un enriquecimiento sin causa en favor del estado por causa de la actuacion del ministerio, este debe, sin desmedro de la determinacion de las responsabilidades administrativas que correspondan, pagar el precio correspondiente, siempre que cuente con los fondos necesarios para ello

DOCUMENTO COMPLETO

N° 9.405 Fecha: 24-II-2006

Esta Contraloría General se ha abstenido, nuevamente, de dar curso regular al Decreto N° 199, de 2005, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se aprueba un contrato celebrado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad Paula Gutiérrez Erlandsen y Asociados Limitada -al cual concurre, además, la empresa Artin S.A.-, bajo la modalidad de trato directo, cuyo objeto consiste en la prestación del servicio de "diseño, suministro e instalación, de mobiliario y decoración de las áreas sociales del edificio "José Miguel Carrera"", ascendente a la suma alzada de $180.131.730, por cuanto no se ajusta a derecho.

En relación con la materia, cumple hacer presente que mediante el Dictamen N° 839, de 2006, esta Entidad Fiscalizadora devolvió por primera vez el documento de la suma atendido, en síntesis, que no se encontraban acreditadas ni fundamentadas las circunstancias invocadas por dicha Secretaría de Estado para justificar la adopción del procedimiento excepcional del trato o contratación directa, esto es, los casos y criterios contenidos en el artículo 10°, número 7, letras d), e) y f) del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprobó el reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y por cuanto, asimismo, no se acompañaban los antecedentes legales que allí se indican, ni copia de la garantía de fiel cumplimiento prevista en el mencionado acuerdo de voluntades, y, finalmente, atendido que los recursos consultados en el ítem 29-04 del presupuesto de ese Ministerio, al cual se imputaba el gasto respectivo, eran insuficientes para cubrirlo.

A continuación, cabe señalar que en esta oportunidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha acompañado los documentos y la boleta de garantía antes aludidos, y ha señalado, en un oficio adjunto, que "mediante Decreto N° 152, de fecha 30 de enero de 2006, del Ministerio de Hacienda", se incrementó el ítem presupuestario para permitir el pago respectivo, del cual se encuentra en mora, puesto que los servicios contratados han sido totalmente ejecutados por el proveedor, tal como aparece del Acta de Recepción del 27 de diciembre de 2005, que se acompaña.

Enseguida, hace presente que la contratación del servicio respectivo supuso cotizar y evaluar las ofertas de tres profesionales del ramo en base a los términos de referencia elaborados por ese Servicio, y que la seleccionada se ajustaba a los plazos establecidos, cumplía los requerimientos funcionales y estéticos del proyecto, y era económicamente más conveniente.

Asimismo, añade que lo expuesto justifica la adopción del procedimiento contractual utilizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10°, número 7, letra f), del Reglamento ya aludido, consideraciones a la que agrega los antecedentes curriculares de la empresa seleccionada, que la constituían en la única que "dada su experiencia comprobada, daba completa confianza y seguridad" al Ministerio, e indica que las circunstancias precedentes, unidas al cumplimiento de los requisitos a que se refiere la letra d) del mismo precepto, fundamentan adecuadamente el empleo del procedimiento contractual de que se trata en consonancia con dicho literal.

Finalmente, precisa que la ejecución del servicio contratado "implica una creación intelectual, respecto de la cual su autor tiene un innegable derecho de propiedad intelectual", en atención a lo cual se invocó el artículo 10°, número 7, letra e), "como fundamento del trato directo".

En este contexto, es necesario señalar que si bien en esta oportunidad el Ministerio de Relaciones Exteriores ha acompañado los documentos cuya remisión había omitido con anterioridad, no ha subsanado la observación relativa a la falta de fondos presupuestarios ya indicada, toda vez que el mencionado Decreto N° 152, de 2006, del Ministerio de Hacienda, no ha entrado en vigencia hasta la fecha, toda vez que esta Contraloría General no ha registrado su ingreso al trámite de toma de razón necesario a dicho efecto.

Asimismo, cabe consignar que tampoco en esta oportunidad se ha justificado ni fundamentado la utilización del procedimiento excepcional del trato o contratación directa, como quiera que las consideraciones contenidas en el instrumento del rubro, como las incluidas en la Resolución Exenta N° 1.406, de 2005, de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores que autoriza su empleo en la especie y aquellas que se precisan en esta oportunidad, no acreditan la concurrencia de los casos y criterios previstos en las hipótesis excepcionales ya señaladas, puesto que no concuerdan con los requisitos específicamente establecidos en ellas a dicho objeto.

En efecto, cabe reiterar que no concurre la causal prevista en el referido artículo 10°, número 7, letra d), por cuanto el curriculum de la empresa contratada, y la positiva impresión que de la misma se haya formado el Ministerio de Relaciones Exteriores por sus anteriores desempeños, no constituyen un obstáculo que impida a dicha Secretaría de Estado llevar a efecto un proceso de compras ajustado a las reglas generales que la Ley N° 19.886, ya citada, impone a los organismos de la Administración del Estado, circunstancia indispensable para la aplicación del aludido literal, como tampoco lo constituyen la necesidad de que el mobiliario y decoración de los recintos descritos concuerden con el estilo arquitectónico de los mismos, así como con las funcionalidades y calidad que exige la actividad protocolar.

Ello, como quiera que la concurrencia de todos dichos requerimientos puede ser evaluada en el curso de un procedimiento de compras público, de conformidad con los criterios que establece el artículo 38 del

respectivo Reglamento, ya individualizado, esto es, "el precio de la oferta, la experiencia de los Oferentes, la calidad técnica de los bienes y/o servicios ofertados, la asistencia técnica y soporte, los servicios de post venta, el plazo de entrega, los recargos por fletes y cualquier otro elementos relevante", los cuales, también de acuerdo con ese texto reglamentario, "serán explicitados en las respectivas Bases".

A su vez, cumple señalar que de los antecedentes tenidos a la vista por esta Entidad Fiscalizadora no aparecen elementos que justifiquen variar el pronunciamiento contenido en el Dictamen N° 839, de 2006, ya citado, en cuanto se refiere a la concurrencia de los elementos que configuran la hipótesis excepcional contenida en el artículo 10°, número 7, letra f), puesto que no se ha acreditado que la decisión de recurrir al trato o contratación directa haya derivado no sólo de la confianza y seguridad que derivan de la experiencia comprobada de la empresa proveedora, sino, además y copulativamente, de haberse estimado "fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza", máxime considerando que, como ese Ministerio informa en esta oportunidad, hizo llegar sus términos de referencia a otros dos especialistas del ramo.

Finalmente, es necesario señalar que tampoco hay nuevos antecedentes que ameriten el reestudio de la observación formulada en referencia a la letra e) del citado precepto reglamentario, el cual exige que "la contratación sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros" -situación que no concurre en la especie- y no, como se indica, que el organismo público contratante respete el derecho del proveedor sobre las creaciones intelectuales que deriven de la ejecución de las prestaciones pactadas.

Por consiguiente, debe reiterarse que el decreto citado no se ajusta a derecho.

No obstante lo expresado, corresponde agregar que, atendido que la empresa proveedora ha ejecutado las prestaciones que le correspondían de conformidad con el acuerdo de voluntades respectivo, y a fin de evitar un enriquecimiento sin causa en favor del Estado derivado de la actuación de ese Ministerio de Relaciones Exteriores, el mismo, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades administrativas que correspondan, debe proceder al pago del precio correspondiente, siempre y cuando cuente efectivamente con los fondos necesarios al efecto.

En consecuencia, y atendidas las consideraciones expuestas, se devuelve nuevamente sin tramitar el documento de la suma.

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS